



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 563/Pdt.G/2024/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. KINGLAB INDONESIA, tempat kedudukan Jl.Paradise Xi Blok F 18

No 7 Rt 11 Rw 12, Sunter Agung, Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada ABDUL AZIZ, S.H., M.Kn., IRVAN JOWITO SILABAN, S.H., JACOB JAMES, S.H., CLAP, STEVEN SIMANJUNTAK, S.H., RONI, S.H., dan SIGIT PRIYANTO., S.H. Advokat pada Kantor Hukum TERA & ASSOCIATES LAW FIRM yang berkantor di Villa Pamulang Jl. Sinta Raya Blok DA 6 No 1B RT 01 RW 11 Kel. Pondok Benda Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan, Berdasarkan Surat Kuasa dengan Nomor 028/ADM/TERA/V/2023 Tertanggal 9 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**

Lawan

1. PT. KINGLAB MEDIKA LESTARI, tempat kedudukan Jl. Kh Hasyim

Ashari No 30 Rt 04 Rw 01, Kenanga, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DIANA OKTAVIA PANDIANGAN ST, sebagai Direktur PT Kinglab Medika Lestari, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Cluster Celesta Blok A/7, RT.002/RW.015, Kelurahan Pondok Jagung Timur, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**

2. DIANA OKTAVIA PANDIANGAN ST, bertempat tinggal di Cluster

Celesta Blok A/7 Rt 02 Rw 15, Pondok Jagung Timur, Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

3. SUHENDRA, bertempat tinggal di Resident One Cluster Blue Sapphire

1 No 10 Rt 04 Rw 14, Jelupang, Serpong Utara, Kota

Halaman 1 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 563/Pdt.G/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tangerang Selatan, Banten, selanjutnya disebut sebagai
TURUT TERGUGAT I

4. ANTHONY MARULI PURBA, bertempat tinggal di Grb Dahlia Loka
Ra 2 No 12 Rt 001 Rw 03, Pondok Jagung Timur, Serpong
Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten, selanjutnya
disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**

5. MARIA NOVIANA, bertempat tinggal di Btn Cibolereng G 66 Rt 04
Rw 07, Margahayu Utara, Babakan Ciparay, Kota
Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai
TURUT TERGUGAT III

6. YUSUP PRATOMO, bertempat tinggal di Jl. Bakti Iii No 65 Rt 15 Rw
02, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta
Utara, Dki Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **TURUT
TERGUGAT IV**

7. JAJA SUTEJA, bertempat tinggal di Graha Mas Serpong Blok L No
30 Rt 05 Rw 12, Jelupang, Serpong Utara, Kota Tangerang
Selatan, Banten, selanjutnya disebut sebagai **TURUT
TERGUGAT V**

8. NOTARIS HARSONO, S.H., bertempat tinggal di Jl. Raya Serang Km
125 Ruko B No 2, Bitung Jaya, Cikupa, Kabupaten
Tangerang, Banten, selanjutnya disebut sebagai **TURUT
TERGUGAT VI**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Mei
2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Tangerang pada tanggal 31 Mei 2024 dalam Register Nomor 563/Pdt.G/2024/PN
Tng, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. LEGAL STANDING

1. Bahwa PENGGUGAT mengajukan Gugatan a quo ke Pengadilan
Negeri Tangerang, karena Pengadilan Negeri Tangerang adalah
pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 2 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 563/Pdt.G/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata ini, sesuai dengan Pasal 118 ayat (4) HIR (Herzien Inlandsch Reglement);

2. Bahwa TERGUGAT beralamat dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang sehingga Pengadilan Negeri Tangerang yang memiliki kewenangan untuk mengadili dan memeriksa perkara a quo tersebut;

3. Bahwa PENGGUGAT adalah Direktur PT KINGLAB INDONESIA berdasarkan

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 10 Tanggal 10 Januari 2023 Notaris LEONARD TULUS SIMANGUNSONG, S.H NOTARIS di Tangerang Selatan;
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 19 tanggal 31 Januari 2023 Notaris LEONARD TULUS SIMANGUNSONG, S.H NOTARIS di Tangerang Selatan;
- Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 164 Tanggal 20 Oktober 2023 Notaris CHARLES HERMAWAN, S.H Notaris Kota Tangerang;

4. Bahwa Berdirinya PT KINGLAB INDONESIA telah melakukan beberapa kali perubahan atas susunan direksi bahkan susunan kepemilikan saham terhadap PT KINGLAB INDONESIA;

5. Akta Pendirian PT KINGLAB INDONESIA berdasarkan akta Nomor 130 Tanggal 23 Januari 2006 pada Notaris INGGRID LANNYWATY, S.H dengan susunan Direksi Sebagai Berikut :

- a. Direktur Utama : THEN AEDAWATI,
- b. Direktur : MASABERIT ZEBUA.
- c. Komisaris Utama : NUNUK ENY KISWORO.
- d. Komisaris : TIMEYER TH SIREGAR.

6. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 171 tanggal 30 Desember 2008 pada Notaris INGGRID LANNYWATY, S.H dengan susunan Direksi :

- a. Direktur Utama : THEN AEDAWATI,
- b. Direktur : EFENDI ZEBUA.
- c. Komisaris Utama : SUHENDRA.
- d. Komisaris : DIANA OKTAVIA PANDIANGAN, S.T

7. Bahwa sampai dengan saat ini PT. KINGLAB INDONESIA masih menjalankan bidang usahanya yang di jalankan oleh PENGGUGAT sejak tahun 2023;

Halaman 3 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 563/Pdt.G/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa masuknya PENGGUGAT dalam direksi dan menempati direktur PT KINGLAB INDONESIA melalui pembelian saham PT KINGLAB INDONESIA sesuai dengan adanya Akta Jual Beli saham Nomor 08 tanggal 10 Januari 2023 pada Notaris LEONARD TULUS SIMANGUNSONG, S.H NOTARIS di Tangerang Selatan;

9. Bahwa PENGGUGAT membeli saham PT KINGLAB INDONESIA dengan segala aset aset dan hutang PT KINGLAB INDONESIA;

10. Bahwa Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang saham PT KINGLAB INDONESIA No 164 Tertanggal 20 Oktober 2023 Di hadapan Notaris Kota Tangerang CHARLES HERMAWAN, S.H dengan Susunan Direksi :

- a. Direktur : MAKWAT
- b. Komisaris : SUHENDRA

11. Bahwa TURUT TERGUGAT I bertindak pada waktu itu selaku Direktur Utama PT KINGLAB INDONESIA mendirikan Perusahaan PT KINGLAB MEDIKA LESTARI bersama TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV dan TURUT TERGUGAT V berdasarkan akta Pendirian Perseroan Terbatas PT KINGLAB MEDIKA LESTARI Nomor 03 Tertanggal 02 Februari 2021 di hadapan Notaris HARSONO, S.H (TURUT TERGUGAT VI) Notaris di Kabupaten Tangerang;

12. Bahwa Berdasarkan akta Pendirian Perseroan terbatas PT KINGLAB MEDIKA LESTARI No 03 Tertanggal 02 Februari 2021 Notaris HARSONO, S.H menerangkan bahwa Modal perseroan Berjumlah Rp 4.000.000.000,- (Empat Milyar Rupiah) terbagi atas 4.000 (Empat Ribu) saham yang masing – masing saham Bernilai sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);

13. Bahwa dalam hal Pendirian perseroan PT KINGLAB MEDIKA LESTARI berdasarkan akta No 03 Tertanggal 02 Februari 2021 Notaris HARSONO, S.H menerangkan Kepemilikan Saham Terhadap PT KINGLAB MEDIKA LESTARI sebagai berikut :

- a. PT. KINGLAB INDONESIA (PENGUGAT) Memiliki 910 (Sembilan Ratus Sepuluh) Saham dengan Nilai Sebesar Rp 910.000.000,- (Sembilan Ratus Sepuluh juta Rupiah);
- b. ANTHONY MARULI PURBA (TURUT TERGUGAT II) memiliki 30 (Tiga Puluh) Saham dengan nilai Sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);

Halaman 4 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 563/Pdt.G/2024/PN Tng



- c. JAYA SUTEJA (TURUT TERGUGAT V) memiliki 20 (Dua Puluh) Saham dengan Nilai Sebesar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);
- d. YUSUP PRATOMO (TURUT TERGUGAT IV) memiliki 20 (Dua Puluh) Saham dengan Nilai Sebesar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);
- e. MARIA NOVIANA (TURUT TERGUGAT III) Memiliki 20 (Dua Puluh) Saham dengan nilai Sebesar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);

14. Bahwa dalam hal Pendirian perseroan PT KINGLAB MEDIKA LESTARI berdasarkan akta No 03 Tertanggal 02 Februari 2021 Notaris HARSONO, S.H menerangkan Susunan Direksi PT KINGLAB MEDIKA LESTARI sebagai berikut :

- a. Direktur Utama : ANTHONY MARULI PURBA, (TURUT TERGUGAT II)
- b. Direktur : MARIA NOVIANA (TURUT TERGUGAT III)
- c. Direktur : YUSUP PRATOMO (TURUT TERGUGAT IV)
- d. Komisaris Utama : DIANA OCTAVIA PANDIANGAN ST (TERGUGAT II)
- e. Komisaris : SUHENDRA (TURUT TERGUGAT I)
- f. Komisaris : JAJA SUTEJA (TURUT TERGUGAT V)

B. HUBUNGAN HUKUM

- 1. Bahwa PENGGUGAT bermaksud untuk menjual kepemilikan saham PENGGUGAT pada PT KINGLAB MEDIKA LESTARI (TERGUGATI) sebanyak 910 (Sembilan Ratus Sepuluh) Saham dengan Nilai Rp 910.000.000,- (Sembilan Ratus Sepuluh Juta Rupiah) Kepada TERGUGAT II;
- 2. Bahwa Berdasarkan Surat Jual Beli saham tertanggal 30 Agustus 2023 SUHENDRA (TURUT TERGUGAT II) bertindak untuk Atas Nama PT KINGLAB INDONESIA (PENGGUGAT) menjual Saham milik PT KINGLAB INDONESIA (PENGGUGAT) atas Kepemilikan Saham di PT KINGLAB MEDIKA LESTARI (TERGUGAT I) kepada DIANA OKTAVIA PANDIANGAN ST (TERGUGAT II) sebanyak 460 Saham Dengan Nilai Rp. 460.000.000,- (Empat ratus Enam Puluh Juta Rupiah);
- 3. Bahwa Berdasarkan Surat Jual Beli saham, SUHENDRA (TURUT TERGUGAT II) bertindak untuk Atas Nama PT KINGLAB INDONESIA (PENGGUGAT) menjual Saham milik PT KINGLAB INDONESIA

Halaman 5 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 563/Pdt.G/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PENGGUGAT) atas Kepemilikan Saham di PT KINGLAB MEDIKA LESTARI (TERGUGAT I) kepada DIANA OKTAVIA PANDIANGAN ST (TERGUGAT II) sebanyak 450 Saham Dengan Nilai Rp. 450.000.000,- (Empat ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

4. Bahwa Berdasarkan Poin 2 dan Poin 3 PT KINGLAB INDONESIA (PENGGUGAT) Telah memenuhi kewajibannya sebagai penjual dengan telah menyerahkan kepemilikan saham PT KINGLAB INDONESIA (PENGGUGAT) yang dialihkan Kepada TERGUGAT II sebesar 910 Saham dengan nilai sebesar Rp 910.000.000,- (sembilan Ratus Sepuluh Juta Rupiah) namun Pihak TERGUGAT II sampai dengan sekarang Belum Melakukan Pembayaran Pembelian Saham Sebanyak 910 Saham senilai Rp 910.000.000,- (Sembilan Ratus Sepuluh Juta Rupiah) Kepada PENGGUGAT;

5. Bahwa PENGGUGAT Telah memenuhi kewajibannya sebagai Penjual Saham PT KINGLAB MEDIKA LESTARI (TERGUGAT I) kepada TERGUGAT II dengan dibuktinyakannya Profil Perusahaan PT KINGLAB MEDIKA LESTARI (TERGUGAT I) dengan Nomor SK Pengesahan AHU-0062399.AH.01.02 Tahun 2022 Tanggal SK 01 September 2022 dengan susunan direksi PT KINGLAB MEDIKA LESTARI (TERGUGAT I) sebagai Berikut :

- a. Direktur : DIANA OTAVIA PANDIANGAN ST Saham 910 Lembar
- b. Komisaris : RONI PARLUHUT PANDIANGAN Saham 90 Lembar

Jelas dengan tercatatnya Kepemilikan saham TERGUGAT II pada Perseroan PT KINGLAB MEDIKA LESTARI (TERGUGAT I) berasal dari Pembelian Saham milik PENGGUGAT;

6. Bahwa atas Jual beli Saham milik PENGGUGAT Terhadap saham di PT KINGLAB MEDIKA LESTARI (TERGUGAT I), TERGUGAT II sama sekali belum melakukan pembayaran atas pembelian saham milik PENGGUGAT sebesar 910 Saham Senilai Rp 910.000.000,- (Sembilan Ratus Sepuluh Juta Rupiah);

7. Bahwa atas tindakan pada Poin 6 TERGUGAT II tidak melakukan Pembayaran terhadap pembelian saham milik PENGGUGAT terhadap Kepemilikan Saham di TERGUGAT I, PENGGUGAT sangat lah dirugikan atas tindakan tersebut dimana pada saat ini TERGUGAT II pun telah menikmati hasil atas kepemilikan saham dari TERGUGAT I dan

Halaman 6 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 563/Pdt.G/2024/PN Tng



TERGUGAT II telah menduduki jabatan sebagai Direktur terhadap TERGUGAT I;

8. Bahwa saat ini TERGUGAT II menjabat sebagai Direktur di PT KINGLAB MEDIKA LESTARI (TERGUGAT I) sejak tanggal 1 september 2022 artinya bahwa TERGUGAT II telah wanprestasi atas pembelian saham kepada PENGGUGAT selama 1 (Satu) Tahun 9 (Sembilan) bulan terhitung sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan bulan Mei 2024 TERGUGAT II Belum melakukan Pembayaran Pembelian Saham Terhadap PENGGUGAT;

9. Bahwa dalam hal ini TURUT TERGUGAT I dilibatkan dalam Perkara ini dikarenakan dimana TURUT TERGUGAT I Mantan Direktur Utama PT KINGLAB INDONESIA (PENGGUGAT) pada saat peristiwa dalam perkara ini terjadi sehingga sangat berkaitan hubungan hukumnya dengan TURUT TERGUGAT I;

10. Bahwa TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV dan TURUT TERGUGAT V dilibatkan dalam hal perkara ini dimana mereka pihak yang dahulunya bersama sama mendirikan PT KINGLAB MEDIKA LESTARI (TERGUGAT I) yang dimana dijadikan sebagai objek permasalahan;

11. Bahwa TURUT TERGUGAT VI dalam hal ini dilibatkan dalam Perkara ini dimana TURUT TERGUGAT VI adalah pihak yang menerbitkan akta pendirian PT KINGLAB MEDIKA LESTARI (TERGUGAT I) dan yang melakukan warmerking atas Surat Jual beli Saham antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II;

C. FAKTA-FAKTA HUKUM/PERISTIWA HUKUM

1. Bahwa TERGUGAT II Belum melakukan Pembayaran Terhadap Pembelian Saham Milik PENGGUGAT atas kepemilikan Saham di PT KINGLAB MEDIKA LESTARI sebesar 910 Saham dengan nilai Rp 910.000.000,- (Sembilan Ratus Sepuluh Juta Rupiah);

2. Bahwa TERGUGAT II mengajukan Pinjaman Kepada TURUT TERGUGAT I yang pada saat itu selaku Direktur Utama PT KINGLAB INDONESIA (PENGGUGAT) TERGUGAT II meminjam Dana untuk kepentingan Pribadi Kepada PENGGUGAT sebesar Rp 4.580.000.000,- (Empat Milyar Lima Ratus Delapan Puluh juta Rupiah) pada tanggal 30 September 2021 yang di transfer ke atas nama DIANA OKTAVIA PANDINGAN (TERGUGAT II);

Halaman 7 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 563/Pdt.G/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Dalam Hal Poin 2 ada atas dasar kesepakatan TURUT TERGUGAT I dan TERGUGAT II perihal terkait Peminjaman dana Tersebut TERGUGAT II akan Mengembalikan dalam Kurun waktu kurang dari 1 (satu) Tahun hal tersebut di sepakati hanya secara Lisan antara TURUT TERGUGAT I selaku bertindak Sebagai direktur Utama PENGGUGAT dengan TERGUGAT II;
4. Bahwa Berdasarkan Poin 3 dimana dalam dalil poin 3 dari kesepakatan TERGUGAT II akan Mengembalikan pinjaman dana sebesar Rp 4.580.000.000,- (Empat Milyar Lima Ratus Delapan Puluh juta Rupiah) dalam waktu 1 (satu) Tahun di mulai dari tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024 sudah kurang lebih 2 (Dua) Tahun 8 (Delapan) bulan TERGUGAT II belum mengembalikan uang milik PENGGUGAT;
5. Bahwa TERGUGAT II mengajukan Pinjaman uang kepada PENGGUGAT sebesar Rp 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) pada tanggal 30 Maret 2022 dalam hal peminjaman tersebut TERGUGAT II meminjam dikarenakan ada keperluan secara Pribadi dan berjanji akan mengembalikan dalam Waktu kurang dari 1 (Satu) tahun namun terhitung dari tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan 29 Mei 2024 TERGUGAT II belum juga mengembalikan Uang Milik PENGGUGAT Sebesar Rp 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Ribu Rupiah);
6. Bahwa dikarena peminjaman uang milik PENGGUGAT sebesar Rp 1.500.000.000,- yang dijanjikan akan dikembalikan paling lambat 1 (satu) tahun oleh TERGUGAT II namun sudah kurang lebih 2 (Dua) tahun TERGUGAT II belum juga mengembalikan Uang Milik PENGGUGAT;
7. Bahwa TERGUGAT II dalam hal ini jelas tidak mengeluarkan dana sedikitpun dalam hal TERGUAT II mengambil alih Perseroan PT KINGLAB MEDIKA LESTARI dimana untuk perubahan peralihan kepada TERGUAT II menjadi Direktur TERGUAT I yang melakukan Setoran Modal adalah PENGGUGAT sebesar Rp 1.799.324.917,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tujuh Belas Rupiah) pada tanggal 01 September 2022 yang di transfer ke Rek atas nama TERGUAT I;
8. Bahwa dimana seharusnya menjadi kewajiban TERGUGAT II untuk melakukan Setoran Modal terhadap TERGUGAT I karena dimana TERGUGAT II lah yang telah mengambil alih Perseroan TERGUGAT I namun uang Setoran yang telah disetorkan kepada rek TERGUGAT I

Halaman 8 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 563/Pdt.G/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dikembalikan oleh TERGUGAT II kepada PENGGUGAT Sebesar Rp 1.799.324.917,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tujuh Belas Rupiah);

9. Bahwa terhitung sejak PENGGUGAT Melakukan Setoran tunai Kepada Rek atas nama TERGUGAT I tertanggal 1 september 2022 sampai dengan sekarang tanggal 29 Mei 2024 sudah kurang lebih 1 (satu) tahun 9 (Sembilan) bulan TERGUGAT Belum juga Mengembalikan dana milik PENGGUGAT;

10. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2022 TERGUGAT II juga meminjam Dana dari Tergugat sebesar Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) kepada PENGGUGAT dengan alasan untuk keperluan pribadi TERGUGAT II;

11. Bahwa Uang tersebut telah di terima melalui Transferan ke Rek atas nama TERGUGAT II pada tanggal 23 Agustus 2022 atas setoran Tunai Bank BCA dengan pengirim atas nama PENGGUGAT;

12. Bahwa dalam hal poin 10 pinjaman TERGUGAT II kepada PENGGUGAT sudah hampir kurang lebih 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan TERGUGAT Belum juga mengembalikan Uang Milik PENGGUGAT Sebesar Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);

13. Bahwa tindakan TERGUGAT II dari sudah begitu lama dan berkali kali melakukan pinjaman kepada PENGGUGAT namun sampai dengan saat ini Gugatan ini dilayangkan TERGUGAT II belum juga Mengembalikan hak dari pada PENGGUGAT yaitu :

- a. Hak atas Pembayaran Penjualan Saham Kepada TERGUGAT II sebesar Rp 910.000.000,- (Sembilan Ratus Sepuluh Juta Rupiah);
- b. Hak atas Pengembalian uang yang telah di Pinjam TERGUGAT II yang telah lewat batas waktu yang dijanjikan sebesar Rp 4.580.000.000,- (Empat Milyar Lima Ratus Delapan Puluh juta Rupiah) kepada PENGGUGAT;
- c. Hak atas Pengembalian uang yang telah dipinjam TERGUGAT II yang telah lewat batas waktu yang dijanjikan sebesar Rp 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) kepada PENGGUGAT;
- d. Hak atas Pengembalian uang milik PENGGUGAT yang telah di setorkan sebagai setoran modal ke Rek atas nama

Halaman 9 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 563/Pdt.G/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT I sebesar Rp 1.799.324.917,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tujuh Belas Rupiah) yang harus dikembalikan oleh TERGUGAT II kepada PENGGUGAT;

e. Hak atas Pengembalian uang milik PENGGUGAT yang di pinjam oleh TERGUGAT II sebesar Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) yang telah lewat batas waktu yang di janjikan oleh TERGUGAT II kepada PENGGUGAT;

f. Total kewajiban yang harus di bayarkan TERGUGAT II kepada PENGGUGAT sebesar Rp 9.289.324.917 (Sembilan Milyar Dua Ratus Delapan Puluh sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Empat ribu sembilan Ratus Tujuh Belas Rupiah);

14. Bahwa dalam hal yang secara fakta hukum TERGUGAT II belum juga membayar pembelian atas saham sebanyak 910 saham dengan nilai Rp 910.000.000,- (Sembilan Ratus Sepuluh juta Rupiah) milik PENGGUGAT atas kepemilikan saham PT KINGLAB MEDIKA LESTARI (TERGUGAT I) sehingga sudah sepatutnya peralihan jual beli atas saham sebanyak 910 saham yang dijual kepada TERGUGAT batal demi hukum karena TERGUGAT II wanprestasi tidak melakukan pembayaran sebagaimana kewajiban TERGUGAT II membayar pembelian Saham kepada PENGGUGAT;

15. Bahwa berdasarkan dalil poin 14 dimana TERGUGAT II telah wanprestasi tidak melakukan Pembayaran kepada PENGGUGAT maka sudah sepantasnya di nyatakan Jual beli Saham atas kepemilikan sahan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT I sebanyak 910 saham kepada TERGUGAT II dibatalkan karena TERGUGAT II tidak melakukan pembayaran terhadap PENGGUGAT atas jual beli saham tersebut;

16. Bahwa jelas berdasarkan dalil diatas perbuatan TERGUGAT II telah melakukan wanprestasi yang telah mengakibatkan kerugian kepada PENGGUGAT;

D. DASAR HUKUM

1. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang saham PT KINGLAB INDONESIA No 164 Tertanggal 20 Oktober 2023 Di hadapan Notaris Kota Tangerang CHARLES HERMAWAN, S.H dimana menerangkan bahwa PENGGUGAT adalah Direktur dari PT KINGLAB INDONESIA;

Halaman 10 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 563/Pdt.G/2024/PN Tng



2. Akta Pendirian Perseroan Terbatas nomor 03 tertanggal 02 Februari 2021 Notaris Kabupaten Tangerang Notaris HARSONO, SH., menerangkan TURUT TERGUGAT I bertindak sebagai Direktur Utama PT KINGLAB INDONESIA pada saat itu bersama Dengan TERGUGAT II, PARA TURUT TERGUGAT membentuk perseroan dengan nama PT KINGLAB MEDIKA LESTARI (TERGUGATI);
3. Berdasarkan Lembar Profil Perusahaan PT KINGLAB MEDIKA LESTARI yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Ham RI tertanggal 20 november 2023 yang menerangkan bahwa PT KINGLAB MEDIKA LESTARIS (TERGUGATI) dengan susunan direksi TERGUGAT I sebagai Direktur dengan Kepemilikan Saham 910 yang berasal dari pembelian milik PENGGUGAT;
4. Bahwa Surat Jual Beli saham Tertanggal 30 Agustus 2022 jual yang telah di warmerking di notaris HARSONO, S.H penjualan saham dari kepemilikan saham PT KINGLAB INDONESIA (PENGGUGAT) kepada Pembeli DIANA OKTAVIA PANDIANGAN ST (TERGUGAT I) atas saham PT KINGLAB MEDIKA LESTARI (TERGUGATI) menerangkan bahwa telah terjadi peralihan jual beli saham dibawah tangan yang antara TURUT TERGUGAT I yang bertindak Sebagai Direktur Utama PENGGUGAT dengan TERGUGAT II namun TERGUGAT II belum sampai dengan sekarang belum melakukan Pembayaran Jual Beli Tersebut kepada PENGGUGAT;
5. Bahwa Berdasarkan Bukti Trasferan tertanggal 30 september 2021 dari Rek 706446916700 atas nama TURUT TERGUGAT I selaku Direktur Utama PT KINGLAB INDONESIA (PENGGUGAT) pada saat ini Mentrasfer kepada TERGUGAT II sebesar Rp 4.580.000.000,- (Empat Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah);
6. Bahwa berdasarkan Bukti Setoran Bank BCA tertanggal 01 Sepetember 2022 Nama Penyetor TURUT TERGUGAT I dengan No rek Penerima 8840846548 atas nama TERGUGAT I sebesar Rp 1.799.324.917,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tujuh belas Rupiah);
7. Bahwa Berdasarkan Aplikasi Transferan Tertanggal 23 Agustus 2022 telah di transfer uang ke rek 5475104100 atas nama TERGUGAT II dari PENGGUGAT sebesar Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);
8. Bahwa Berdasarkan dalil diatas jelas bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah menerima uang dari PENGGUGAT dengan total

Halaman 11 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 563/Pdt.G/2024/PN Tng



sebesar **Rp 9.289.324.917** (**Sembilan Milyar Dua Ratus Delapan Puluh sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Empat ribu sembilan Ratus Tujuh Belas Rupiah**) dimana sampai dengan saat ini uang tersebut belum juga dikembalikan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada PENGGUGAT;

9. Bahwa perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang telah menerima uang dari PENGGUGAT dan Telah lewat waktu untuk mengembalikan uang tersebut kepada PENGGUGAT perbuatan tersebut merupakan perbuatan Wanprestasi berdasarkan pasal 1238 KUHPerdata **“Kondisi dimana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang di tentukan”;**

10. Bahwa berdasarkan Perubahan kepemilikan saham sesuai dengan Nomor SK Pengesahan AHU-0062399.AH.01.02 Tahun 2022 Tanggal SK 01 September 2022 dengan susunan direksi PT KINGLAB MEDIKA LESTARI (TERGUGATI) sebagai Berikut :

- a. Direktur : DIANA OTAVIA PANDIANGAN ST Saham 910 Lembar
- b. Komisaris : RONI PARLUHUT PANDIANGAN Saham 90 Lembar

Bahwa TERGUGAT II memiliki Saham sebanyak 910 Lembar saham dari PT KINGLAB MEDIKA LESTARI (TERGUGAT I) berasal dari kepemilikan Saham PENGGUGAT yang di beli namun sampai dengan saat ini TERGUGAT II belum melakukan pembayaran atas Pembelian saham Tersebut sudah lebih kurang selama 1 (satu) tahun sementara TERGUGAT berjanji secara Lisan meminta waktu 1 (satu) Tahun untuk melakukan Pembayaran tersebut namun sampai dengan saat ini TERGUGAT I belum juga Membayar Pembelian Saham kepada PENGGUGAT hal tersebut merupakan Perbuatan Wanprestasi sebagai berikut Pasal 1239 KUHPerdata **“Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya.”**

11. Bahwa akibat dari perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II maka berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdata sebagai berikut : **“Penggantian biaya, kerugian dan**

Halaman 12 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 563/Pdt.G/2024/PN Tng



bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya”

E. AKIBAT HUKUM

1. Bahwa berdasarkan Uraian diatas dimana dalam Jual Beli Saham PT KINGLAB MEDIKA LESTARI (TERGUGAT I) tidak pernah dilakukan Pembayaran oleh TERGUGAT II selaku Pembeli saham dari kepemilikan Saham PENGUGAT atas saham PT KINGLAB MEDIKA LESTARI (TERGUGATI) maka secara hukum jual beli saham tersebut di batalkan karena TERGUGAT II telah wanprestasi tidak melakukan pembayaran kepada PENGUGAT;

2. Bahwa berdasarkan uraian diatas TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan sengaja dan dengan terbukti telah menerima sejumlah uang dari PENGUGAT sebesar **Rp 9.289.324.917 (Sembilan Milyar Dua Ratus Delapan Puluh sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Empat ribu sembilan Ratus Tujuh Belas Rupiah)** yang dimana sampai dengan sekarang belum juga di kembalikan oleh TERGUGAT I danb TERGUGAT II hampir Kurang Lebih 1 (satu) tahun Lebih jelas bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak memiliki itikad baik kepada PENGUGAT untuk mengembalikan uang tergugat;

3. Bahwa atas Perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang belum juga mengembalikan Uang milik PENGUGAT yang telah TERGUGAT I dan TERGUGAT II terima maka TERGUGAT I dan TERGUGAT II dihukum membayar kerugian secara tunai dan seketika tanggung renteng sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum Tetap yaitu :

a. Kerugian Materil

- Hak atas Pembayaran Penjualan Saham Kepada TERGUGAT II sebesar Rp 910.000.000,- (Sembilan Ratus Sepuluh Juta Rupiah);
- Hak atas Pengembalian uang yang telah di Pinjem TERGUGAT II yang telah lewat batas waktu yang dijanjikan sebesar Rp 4.580.000.000,- (Empat Milyar Lima Ratus Delapan Puluh juta Rupiah);



- Hak atas Pengembalian uang yang telah dipinjam TERGUGAT II yang telah lewat batas waktu yang dijanjikan sebesar Rp 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
- Hak atas Pengembalian uang milik PENGGUGAT yang telah di setorkan sebagai setoran modal ke Rek atas nama TERGUGAT I sebesar Rp 1.799.324.917,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tujuh Belas Rupiah);
- Hak atas Pengembalian uang milik PENGGUGAT yang di pinjam oleh TERGUGAT II sebesar Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);
- TOTAL Kerugian Materil PENGGUGAT Sebesar Rp. 9.289.324.917 (Sembilan Milyar Dua Ratus Delapan Puluh sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Empat ribu sembilan Ratus Tujuh Belas Rupiah);

b. Kerugian Immateril

Akibat uang milik PENGGUGAT yang tidak dikembalikan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II apabila di perhitungkan dengan dipergunakan uang tersebut untuk bisnis PENGGUGAT yang dapat menghasilkan 5% (Lima Persen) sebulannya maka Kerugian Immateril yang dialami PENGGUGAT sebesar **Rp 12.000.000.000,- (Dua Belas milyar Rupiah);**

4. Bahwa dikhawatirkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II lalai atau tidak melaksanakan pembayaran ganti rugi materil dan immateril dalam waktu selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan dalam perkara a-quo berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) maka PENGGUGAT memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara dan mengadili perkara a-quo untuk menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (dwongsom) sebesar Rp 1.000.000,-(Satu Juta Rupiah) Per hari atas keterlambatan melaksanakan putusan ini;
5. Bahwa Untuk menjamin Gugatan a quo tidak sia-sia (Ilusoir) serta untuk menghindari kerugian PENGGUGAT dimasa depan yang mungkin timbul dari ketidakpatuhan TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan untuk mengantisipasi itikad buruk dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II apabila menyembunyikan atau mengalihkan harta kekayaannya untuk menghindari kewajiban kepada PENGGUGAT berdasarkan pasal 227 H.I.R maka kami sebagai PENGGUGAT mohon kepada majelis hakim

Halaman 14 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 563/Pdt.G/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa perkara a quo untuk memutuskan suatu putusan dengan sita jaminan atas aset – aset TERGUGAT sebagai berikut :

- a. Tanah dan bangunan yang beralamat di Graha Raya Cluster Celesta Blok A No 07 Kel, Pakujaya Kec. Serpong Utara Kota Tangerang selatan Banten Sertifikat No 01046 Luas 108 M2
- b. Satu unit Apartemen Pasific Gaeden milik TERGUGAT yang terletak di jalur sutra barat no KV 19 b Rt 02 Rw 03 Kel. Panunggangan Timur Kec. Pinang Kota Tangerang Provinsi Banten PPJB 0009/IPI/06/2017;
- c. Satu unit Apartemen Pasific Garden milik TERGUGAT yang terletak di jalur sutra barat no KV 19 b Rt 02 Rw 03 Kel. Panunggangan Timur Kec. Pinang Kota Tangerang Provinsi Banten; PPJB 0010/IPI/06/2017;
- d. Tanah dan bangunan Cluster Vedora Sufarna Sutra Blok Vedora 3 No 15 kel, wanakerta kec. Sindang jaya Kab. Tangerang Propinsi Banten Sertifikat No 03306 Luas 160 M2;
- e. Bangunan Kontrakan 5 Pintu di tangerang dengan sertifikat no 2421 seluas 149 M2;
- f. Bangunan Kontrakan 5 Pintu di tangerang dengan sertifikat no 2418 seluas 150 M2;
- g. Tanah dan bangunan di tangerang dengan sertifikat 02693 seluas 51 M2;
- h. Tanah dan bangunan di Bizpoin Tiga Raksa Banten dengan sertifikat 04133 seluas 176 M2;
- i. Tanah dan Bangunan di Graha Raya Verina yang di Serpong Kota tangerang Selatan Propinsi banten

6. Bahwa oleh karena TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Wanprestasi yang mengakibatkan kerugian bagi PENGUGAT sudah sewajarnya apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul sehubungan dengan pemeriksaan atas perkara ini;

7. Bahwa oleh karena Gugatan diajukan oleh PENGUGAT dalam perkara A-quo adalah didasarkan Bukti-Bukti yang sah dan mengikat yang mengakibatkan kerugian baik materil maupun immateril maka sudah sepatutnya apabila TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT V

Halaman 15 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 563/Pdt.G/2024/PN Tng



dan TURUT TERGUGAT VI dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Kelas 1 Khusus;

8. Bahwa gugatan PENGGUGAT ini didasarkan pada Bukti – bukti yang kuat dan berdasarkan fakta–fakta hukum yang ada maka berdasarkan Pasal 180 HIR sudah sewajarnya apabila putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun diajukan banding, kasasi maupun Verzet;

Berdasarkan alasan – alasan dan dasar yang telah diuraikan diatas PENGGUGAT memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Cq Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini kiranya berkenan untuk memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan Ingkar janji (Wanprestasi);
3. Menyatakan Pembatalan Jual Beli Saham sebanyak 910 Saham PT KINGLAB MEDIKA LESTARI (TERGUGAT I) dengan Penjul PENGGUGAT dan Pembeli TERGUGAT I;
4. Menyatakan Mengembalikan Saham Milik PENGGUGAT 910 Saham di PT KINGLAB MEDIKA LESTARI kepada PENGGUGAT akibat Pembatalan Jual Beli saham dengan TERGUGAT II;
5. Menghukum atas Perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang belum juga mengembalikan Uang milik PENGGUGAT yang telah TERGUGAT I dan TERGUGAT II terima maka TERGUGAT I dan TERGUGAT II dihukum membayar kerugian secara tunai dan seketika tanggung renteng sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum Tetap yaitu :

a. Kerugian Materil

- Hak atas Pembayaran Penjualan Saham Kepada TERGUGAT II sebesar Rp 910.000.000,- (Sembilan Ratus Sepuluh Juta Rupiah);
- Hak atas Pengembalian uang yang telah di Pinjem TERGUGAT II yang telah lewat batas waktu yang dijanjikan sebesar Rp 4.580.000.000,- (Empat Milyar Lima Ratus Delapan Puluh juta Rupiah);
- Hak atas Pengembalian uang yang telah dipinjam TERGUGAT II yang telah lewat batas waktu yang dijanjikan sebesar Rp 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);

Halaman 16 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 563/Pdt.G/2024/PN Tng



- Hak atas Pengembalian uang milik PENGUGAT yang telah di setorkan sebagai setoran modal ke Rek atas nama TERGUGAT I sebesar Rp 1.799.324.917,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tujuh Belas Rupiah);
- Hak atas Pengembalian uang milik PENGUGAT yang di pinjam oleh TERGUGAT II sebesar Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);
- TOTAL Kerugian Materill PENGUGAT Sebesar **Rp. 9.289.324.917 (Sembilan Milyar Dua Ratus Delapan Puluh sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Empat ribu sembilan Ratus Tujuh Belas Rupiah);**

b. Kerugian Immateril

Akibat uang milik PENGUGAT yang tidak dikembalikan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II apabila di perhitungkan dengan dipergunakan uang tersebut untuk bisnis PENGUGAT yang dapat menghasilkan 5% (Lima Persen) sebulannya makan Kerugian Immateril yang dialami PENGUGAT sebesar **Rp 12.000.000.000,- (Dua Belas milyar Rupiah);**

6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) apabila terlambat dalam memenuhi putusan pengadilan sebesar Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) perhari sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap;

7. Menghukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I untuk melaksanakan Putusan Pengadilan sebelum adanya upaya hukum banding, kasasi dan verzet;

8. Menyatakan sita jaminan terhadap aset Milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagai berikut sebagai jaminan agar TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengembalikan Uang Milik PENGUGAT Sebagai Berikut

:

- a. Tanah dan bangunan yang beralamat di Graha Raya Cluster Celesta Blok A No 07 Kel, Pakujaya Kec. Serpong Utara Kota Tangerang selatan Banten Sertifikat No 01046 Luas 108 M2
- b. Satu unit Apartemen Pasific Garden milik TERGUGAT yang terletak di jalur sutra barat no KV 19 b Rt 02 Rw 03 Kel. Panunggangan Timur Kec. Pinang Kota Tangerang Provinsi Banten PPJB 0009/IPI/06/2017;

Halaman 17 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 563/Pdt.G/2024/PN Tng



- c. Satu unit Apartemen Pasific Garden milik TERGUGAT yang terletak di jalur sutra barat no KV 19 b Rt 02 Rw 03 Kel. Panunggungan Timur Kec. Pinang Kota Tangerang Provinsi Banten;PPJB 0010/IPI/06/2017;
- d. Tanah dan bangunan Cluster Vedora Sufarna Sutra Blok Vedora 3 No 15 kel, wanakerta kec. Sindang jaya Kab. Tangerang Provinsi Banten Sertifikat No 03306 Luas 160 M2;
- e. Bangunan Kontrakan 5 Pintu di tangerang dengan sertifikat no 2421 seluas 149 M2;
- f. Bangunan Kontrakan 5 Pintu di tangerang dengan sertifikat no 2418 seluas 150 M2;
- g. Tanah dan bangunan di tangerang dengan sertifikat 02693 seluas 51 M2;
- h. Tanah dan bangunan di Bizpoin Tiga Raksa Banten dengan sertifikat 04133 seluas 176 M2;
- i. Tanah dan Bangunan di Graha Raya Verina yang di Serpong Kota Tangerang Selatan Propinsi Banten

9. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil – adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II masing-masing hadir Kuasanya, untuk Turut Tergugat II dan Turut Tergugat VI hadir principal sedangkan untuk Turut Tergugat I, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Kristin Julita Prieny, S.H., Ctap, Ctl, C.Me., Mediator pada Pengadilan Negeri Tangerang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Agustus 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 18 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 563/Pdt.G/2024/PN Tng



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Jawaban Tergugat 1 dan Tergugat 2

Dalam Provisi

Dalam Eksepsi

1. Tentang Surat Kuasa

- 1) Bahwa Surat Kuasa nomor 025/ADM/TERA/V/2023 tanggal 9 Mei 2024 adalah cacat formal karena tidak sesuai dengan aturan hukum
- 2) Bahwa Penggugat sebagai pribadi yang jabatannya sebagai Direktur PT Kinglab Indonesia adalah dua entitas yang berbeda karena masing masing adalah subjek hukum yang berbeda.
- 3) Bahwa Surat Kuasa aquo juga tidak memenuhi syarat yang dimaksud oleh Mahkamah Agung karena tidak bersifat khusus, dimana posisi hukum Penggugat hanya sebagai Pemberi Kuasa dan tidak mencantumkan posisi pihak lawan-lawan nya, dan tiba-tiba muncul dalam Posita gugatan pihak Pemberi Kuasa dengan mengatas namakan Penggugat.
- 4) Bahwa oleh karena surat kuasa Penggugat sudah cacat formal mohon kepada Majelis Hakim pemutus secara cermat dan hati-hati dalam memeriksa dokumen Penggugat dan mohon agar Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2. Tentang Mediasi

- 1) Bahwa Penggugat dalam proses Mediasi yang dipimpin oleh Mediator Non Hakim tidak mematuhi sebagai Penggugat untuk hadir sesuai Perintah aturan Hukum dalam bermediasi wajib hadir dan tidak boleh diwakili oleh kuasanya.
- 2) Bahwa Penggugat dalam proses Mediasi walaupun sudah berkali-kali diingatkan oleh Mediator Non hakim bahkan ditegur oleh Mediator agar sebagai Pihak Penggugat **HARUS menghadirkan prinsipal**, namun sampai waktu yang ditentukan dalam bermediasi tidak pernah hadir dengan alasan hukum yang sah sebagai mana ditentukan oleh aturan PERMA nomor 1 Tahun 2016, walaupun Mediator Non Hakim sudah mengupayakan berkomunikasi dengan

Halaman 19 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 563/Pdt.G/2024/PN Tng



prinsipal namun tidak pernah mau diajak vidio call, tidak mau ditelepon oleh Mediator Non Hakim.

3) Bahwa oleh karena upaya yang dilakukan guna menghadirkan Penggugat sebagai Prinsipal dalam perkara ini tidak memenuhi syarat formal sebagaimana aturan dalam bermediasi PERMA Nomor 1 tahun 2016, dimuka Pengadilan Negeri Tangerang, dan Mediator Non Hakim telah mengeluarkan rekomendasi bahwa sebagai Prinsipal pihak Penggugat tidak beritikad baik, maka mohon kepada Majelis Hakim menolak gugatan ini untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

A. LEGAL STANDING

1. Bahwa Para Tergugat dengan ini menolak nyata nyata semua dalil hukum Penggugat yang tidak bersesuaian dengan yuridis formil kecuali nyata nyata diakui secara formal dan membenarkan.
2. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Penggugat nomor 8 yang menyebutkan dst. masuknya Penggugat dalam direksi dan menempati direktur PT Kinglab Indonesia melalui pembelian saham PT Kinglab Indonesia sesuai dengan Akta jual beli saham nomor 8 tanggal 10 Januari 2023 pada Notaris Leonard Tulus Simangunsong, S.H. Notaris di Tangerang dan nomor 9, yang menyebutkan Bahwa Penggugat membeli saham PT Kinglab Indonesia dengan segala aset-aset dan hutang PT Kinglab Indonesia”.
3. Bahwa Para Tergugat sudah membaca isi Akta aquo sebagai mana disebutkan dalam dalil Para Tergugat nomor 2, dimana Penggugat sudah melebihi apa yang dimaksud dengan Akta jual beli Saham vide Bukti P-7 vide Perkara Perdata register nomor 466/Pdt.G/2024/PN Tangerang.
4. Bahwa Akta aquo secara nyata terdiri dari 13 halaman dimana pihak Penjual adalah pemegang dan berhak atas 9.000 (sembilan ribu) saham adalah Suhendra dalam perkara aquo sebagi pihak yaitu sebagai Turut Tergugat 1 yang artinya jelas dan nyata bukan saham milik PT Kinglab Indonesia! Melainkan saham **DALAM** PT Kinglab Indonesia.
5. Bahwa saham yang dibeli oleh Penggugat dari Turut Tergugat 1 sudah sesuai dengan Akta Jual Beli Aquo dimana Akta Aquo diartikan sebagai tanda terima vide pasal 1 angka 2 halaman 7.
6. Bahwa Penggugat telah menerima sebanyak atau sejumlah saham-saham 9.000 lembar saham yang nilainya sama dengan

Halaman 20 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 563/Pdt.G/2024/PN Tng



Rp.9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah), Dan Penggugat telah salah mengartikan Akta Jual Beli aquo yaitu mengartikan dengan melalui Pembelian saham sebanyak 9.000 saham langsung jadi Direktur PT Kinglab Indonesia.

7. Bahwa Kedudukan Penggugat sebagai Direktur PT Kinglab Indonesia diatur dalam Akta Keputusan Rapat tersendiri.

8. Bahwa oleh karena dalil hukum yang dikemukakan oleh Penggugat tidak didukung fakta hukum dan saling bertolak belakang atau setidaknya kabur karena menggabungkan hak Penggugat sebagai Pemegang Saham 9.000 lembar dengan hak Penggugat sebagai Direktur PT Kinglab Indonesia, maka Para Tergugat mohon kepada Majelis agar dalil gugatan Huruf A Legal Standing dinyatakan ditolak.

B. Hubungan Hukum dan C Fakta Fakta/Peristiwa Hukum

1. Bahwa Para Tergugat dengan ini menolak nyata nyata semua dalil hukum Penggugat yang tidak bersesuaian dengan yuridis formil kecuali nyata nyata diakui secara formal dan membenarkan.

2. Bahwa Penggugat dalam posita dalam dalil baik B dan C tidak sinkron, karena Penggugat sendiri bingung menentukan posisi apakah sebagai pemegang saham 9.000 lembar ataukah bertindak sebagai Direktur PT Kinglab Indonesia.

3. Bahwa oleh karena tidak sinkron atau disebut kabur maka mohon agar Majelis menolak seluruh gugatan ini atau dinyatakan tidak dapat diterima.

C. Dasar Hukum

1. Bahwa Dalil hukum tentang Tergugat II telah melakukan pinjaman terhadap PT. Kinglab Indonesia dalam mengada-ada dan hanya dalil yang dibuat buat.

2. Bahwa masuknya Para Tergugat dalam perkawaa aquo sudah sangat bertentangan dengan HIR dimana dalam surat kuasa yang didalilkan Penggugat dalam Positanya mengajukan gugatan berdasarkan surat kuasa nomor 28/ADM/TERA/V/2023 tanggal 9 Mei 2024, mohon kepada melihat secara cermat tentang penomoran dan tahun surat kuasa ini berlaku.

3. Bahwa dalam Surat Kuasa yang dimasukkan sebagai dasar formal mengajukan gugatan tidak ada nama dan alamat jelas para pihak lawan dan alasan hukum mengapa gugatan ini diajukan, maka oleh karenanya

Halaman 21 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 563/Pdt.G/2024/PN Tng



mohon kepada Majelis Hakim menyatakan gugatan ini baur dan patut untuk ditolak atau tidak dapat diterima.

D. . Akibat Hukum

1. Bahwa Penggugat dalam Positanya mendalilkan batal jual beli saham PT Kinglab Medika Lestari karena Pihak Tergugat II tidak melakukan pembayaran....dst. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Penggugat karena Penggugat tidak pernah mencantumkan dalil hukum bahwa Para Tergugat tidak pernah membayar jual beli saham.
2. Bahwa Para Tergugat sangat antusias sekali dengan kehadiran Penggugat dan Turut Tergugat 1 dalam proses mediasi yang dipimpin oleh Mediator non Hakim, dan ketidak hadirannya ini mencerminkan dalam tatap mukaberanikah Turut Tergugat 1 mengatakan bahwa Para Tergugat memiliki kewajiban sampai Rp.9.289.324.917,- (sembilan milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) kepada Penggugat. Dan menyampaikan dengan tenang kronologis dan dasar hukum nya.
3. Bahwa karena ketidak hadirannya Prisipal Penggugat dan Turut Tergugat I dalam mediasi dan dasar hukum dalam Huruf D Akibat hukum adalah mengada-ada dan kabur maka mohon kepada Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat.
4. Bahwa Tergugat II tidak pernah melakukan pinjaman apalagi menanda tangani suatu pinjaman yang mengakibatkan Tergugat II Wanprestasi kepada Penggugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat.
5. Bahwa Turut Tergugat 1 sesama sebagai Direktur Utama dan Tergugat II sebagai Direktur sesuai periode dalam Akta PT Kinglab Indonesia memiliki kebiasaan tersendiri dan Turut Tergugat II merasa tersinggung akibat Tergugat II menanyakan laporan keuangan mentah PT Kinglab Indonesia.
6. Bahwa Penggugat yang bingung kapan sebagai Pribadi melakukan tindakan hukum kapan melakukan bertindak sebagai Direktur PT Kinglab Indonesia tidak jelas dan nyata dalam Surat Kuasa aquo makanya dalil ini kacau dan kabur dengan menyatakan rugi materil dan immateril sebagaimana dalam dalil point D angka 3 huruf a dan b.
7. Bahwa Para Tergugat jelas menolak dalil Penggugat dalam Posita karena meminta agar aset milik Tergugat II disita oleh Pengadilan Negeri Tangerang dengan alasan yang kabur

Halaman 22 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 563/Pdt.G/2024/PN Tng



8. Bahwa Para Tergugat menolak dalil Penggugat untuk seluruhnya dalam dalil D angka 4, 5, 6, 7, 8 karena tidak ada dasar hukum yang diajukan dengan nyata hubungan dengan perkara aquo.

9. Bahwa oleh karena dalil Penggugat dalam Posita dan Petitum bertolak belakang maka sudah sepatutnya Majelis hakim menolak setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa oleh karena dalil Para Penggugat sesuai fakta hukum dan syarat formal maka mohon Majelis menyatakan dan menjatuhkan hukuman sebagai berikut :

Dalam Provisi dan Eksepsi

1. Menyatakan Surat Kuasa Penggugat tidak sah
2. menguatkan rekomendasi Mediator Non Hakim bahwa Penggugat tidak beritikad baik.

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima
2. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya perkara ini.

Atau

Mohon Pengadilan menathukan putusan yang seadil-adilnya.

Jawaban Turut Tergugat 2

Dalam Provisi

Dalam Eksepsi

1. Tentang Surat Kuasa

1) Bahwa Surat Kuasa nomor 025/ADM/TERA/V/2023 tanggal 9 Mei 2024 yang diajukan dan didaftarkan Kuasa Hukum Penggugat ke Panitera Pengadilan Negeri Tangerang adalah cacat formal karena tidak sesuai dengan aturan hukum.

2) Bahwa Penggugat dalam surat kuasa aquo sebagai pribadi yang jabatannya sebagai Direktur PT Kinglab Indonesia adalah dua entitas hukum yang berbeda karena masing masing adalah subjek hukum yang berbeda.

3) Bahwa Surat Kuasa aquo tidak menyebut dan atau mencantumkan pihak atau subjek yang berperkara maupun objek yang diperkarakan. Bahwa Surat Kuasa itu tidak memenuhi syarat yang dimaksud oleh pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA nomor 1 Tahun 1971 Mahkamah Agung RI karena tidak bersifat khusus, dimana posisi hukum Penggugat hanya sebagai Pemberi Kuasa dan tidak mencantumkan posisi pihak lawan-lawannya, dan tiba-tiba muncul dalam Posita gugatan pihak Pemberi Kuasa dengan mengatas

Halaman 23 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 563/Pdt.G/2024/PN Tng



namakan Penggugat. Bahwa Putusan Mahkamah Agung No.1812 K/Pdt/1984 dikatakan Surat Kuasa yang tidak menyebut subjek dan objek adalah tidak sah sebagai surat kuasa khusus dalam berperkara. Surat Kuasa Aquo dianggap masih bersifat umum, sehingga tidak dapat dipergunakan di depan sidang pengadilan untuk menggugat seseorang.

4) Bahwa Turut Tergugat II tidak ada dalam surat kuasa aquo dan tiba-tiba muncul dalam posita gugatan Penggugat namun tidak ada dalam Petitum.

5) Bahwa oleh karena surat kuasa Penggugat sudah cacat formal mohon kepada Majelis Hakim pemutus secara cermat dan hati-hati dalam memeriksa dokumen Penggugat dan mohon agar Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2. Tentang Mediasi

1) Bahwa Turut Tergugat II telah hadir dan membayar uang panjar Mediasi dalam melakukan Mediasi yang dipimpin oleh Mediator non Hakim. Dan Selalu hadir dalam Proses Mediasi.

2) Bahwa Penggugat dalam proses Mediasi yang dipimpin oleh Mediator Non Hakim tidak mematuhi sebagai Penggugat untuk hadir sesuai Printah aturan Hukum dalam bermediasi wajib hadir dan tidak boleh diwakili oleh kuasanya.

3) Bahwa Penggugat dalam proses Mediasi walaupun sudah berkali-kali diingatkan dalam pertemuan Mediasi yang dipimpin oleh Mediatir Non hakim bahkan ditegur oleh Mediator agar sebagai Pihak Penggugat **HARUS menghadirkan prinsipal**, namun sampai waktu yang ditentukan dalam bermediasi tidak pernah hadir dengan alasan hukum yang sah sebagai mana ditentukan oleh aturan PERMA nomor 1 Tahun 2016, walaupun Mediator Non Hakim sudah mengupayakan berkomunikasi dengan prinsipal namun tidak pernah mau diajak vidio call, tidak mau ditelepon oleh Mediator Non Hakim.

4) Bahwa oleh karena upaya yang dilakukan guna menghadirkan Penggugat sebagai Prisipal dalam perkara ini tidak memenuhi syarat formal sebagaimana aturan dalam bermediasi PERMA Nomor 1 tahun 2016, dimuka Pengadilan Negeri Tangerang, dan Mediator Non Hakim telah mengeluarkan rekomendasi bahwa sebagai Prinsipal pihak Penggugat tidak beritikad baik, maka mohon kepada Majelis Hakim menolak gugatan ini untuk seluruhnya.

Halaman 24 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 563/Pdt.G/2024/PN Tng



Dalam Pokok Perkara:

Bahwa Turut Tergugat II dengan ini menolak nyata nyata semua gugatan Penggugat dalam dalil hukum Penggugat yang tidak bersesuaian dengan yuridis formil kecuali nyata nyata diakui secara formal dan membenarkan.

1. Bahwa Penggugat dalam posita dalam dalil baik **A, B dan C, D**, tidak sinkron, kerana Penggugat sendiri bingung menentukan posisi apakah sebagai pemegang saham 9.000 lembar ataukah bertindak sebagai Direktur PT Kinglab Indonesia.
2. Bahwa dalam Surat Kuasa tidak menyebut subjek hukum Turut Tergugat II dan dalam posita Penggugat tiba-tiba muncul dan oleh karena Turut Tergugat II menolak seluruh gugatan Penggugat.
3. Bahwa oleh karena dalil gugatan dalam posita posisi Turut Tergugat II dicantumkan namun dalam petitum tidak ada artinya Posita dan Petitum tidak sinkron maka gugatan aquo dinyatakan kabur. Mohon Majelis Hakim Pemutus menyatakan agar gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa oleh karena dalil Para Penggugat sesuai fakta hukum dan syarat formal maka mohon Mejelis menyatakan dan menjatuhkan hukuman sebagai berikut :

Dalam Provisi dan Eksepsi

1. Menyatakan Surat Kuasa Penggugat tidak sah.
2. menguatkan rekomendasi Mediator Non Hakim bahwa Penggugat tdan Turut Tergugat I adalah Pihak yang tidak beritikad baik.

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima
2. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya perkara ini.

Atau

Mohon Pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Jawaban Turut Tergugat VI

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat point B.11 disebutkan :
"Bahwa Turut Tergugat VI dalam hal ini dilibatkan dalam perkara ini dimana Turut Tergugat VI adalah pihak yang menerbitkan akta pendirian PT. Kinglab Medika Lestari (Tergugat I) dan yang melakukan warmerking atas surat jual beli saham antara Penggugat dengan Tergugat II"
2. Bahwa sesuai pasal 15 ayat 2.b undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan UU nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris menyebutkan bahwa diantara dan/atau salah satu kewenangan Notaris yaitu:

Halaman 25 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 563/Pdt.G/2024/PN Tng



“Membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus”.
Mendaftar dalam buku khusus tersebut dikenal dengan istilah
“Waarmerking atau Pendaftaran”

3. Bahwa jual beli saham antara SUHENDRA-TURUT TERGUGAT I (yang pada waktu itu sebagai direktur PT. KINGLAB INDENESIA) dengan DIANA OKTAVIA PANDIANGAN- TERGUGAT II sebanyak 910 (Sembilan ratus sepuluh) saham atau senilai Rp.910.000.000,- (Sembilan ratus sepuluh juta rupiah) terdaftar dalam buku khusus (waarmerking/pendaftaran) pada kantor saya, Notaris, yaitu :

a. Dengan nomor 1699/DAFT/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022 untuk jual beli 450 (empat ratus lima puluh) saham atau senilai Rp.450.000.000,-(empat ratus lima puluh juta rupiah);

Dalam surat jual beli saham yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup dan ditandatangani oleh Penjual dan Pembeli tersebut tertulis :

“Para pihak selanjutnya menerangkan, bahwa jual beli ini telah terjadi dan diterima dengan harga seluruhnya sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), uang sejumlah tersebut telah dilunaskan seluruhnya oleh pihak Kedua kepada Pihak Pertama pada saat penandatanganan perjanjian ini, dan untuk penerimaan jumlah uang tersebut perjanjian ini juga berlaku sebagai kuitansi yang sah”.

b. Dengan nomor 1708/DAFT/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022 untuk beli jual 460 (empat ratus enam puluh) saham atau senilai Rp.460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah)

“Para pihak selanjutnya menerangkan, bahwa jual beli ini telah terjadi dan diterima dengan harga seluruhnya sebesar Rp.460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah), uang sejumlah tersebut telah dilunaskan seluruhnya oleh pihak Kedua kepada Pihak Pertama pada saat penandatanganan perjanjian ini, dan untuk penerimaan jumlah uang tersebut perjanjian ini juga berlaku sebagai kuitansi yang sah”.

Berdasarkan segala uraian yang telah TURUT TERGUGAT VI kemukakan diatas, TURUT TERGUGAT VI mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 07 November 2024, dan terhadap Replik dari Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Turut

Halaman 26 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 563/Pdt.G/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II, telah mengajukan dupliknya tertanggal 21 November 2024, sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atasnama MAKWAT NIK. 3674061403790006, diberi tanda bukti P.1
2. Fotocopy Akta Pendirian PT Kinglab Indonesia No 130 Tertanggal 23 Januari 2006, diberi tanda bukti P.2
3. Fotocopy Akta Jual Beli Saham No 08 Tertanggal 10 Januari 2023 diberi tanda bukti P.3
4. Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Kinglab Indonesia No. 10 Tertanggal 10 Januari 2023 diberi tanda bukti P.4
5. Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Kinglab Indonesia No. 19 Tertanggal 31 Januari 2023 diberi tanda bukti P.5
6. Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Kinglab Indonesia No. 164 Tertanggal 20 Oktober 2023 diberi tanda bukti P.6
7. Fotocopy Transferan Bank BCA Tertanggal 10 Januari 2023 diberi tanda bukti P.7
8. Fotocopy Transferan Bank BCA Tertanggal 19 Januari 2023 diberi tanda bukti P.8
9. Fotocopy Transferan Bank BCA Tertanggal 24 Januari 2023 diberi tanda bukti P.9
10. Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Kinglab Indonesia No 171 Tertanggal 30 Desember 2008 diberi tanda bukti P.10
11. Fotocopy Akta Pendirian PT Kinglab Medika Lestari No. 03 Tertanggal 02 Februari 2021 diberi tanda bukti P.11
12. Fotocopy Surat Jual Beli Saham Tertanggal 30 Agustus 2022 diberi tanda bukti P.12
13. Fotocopy Profil PT Kinglab Medika Lestari diberi tanda bukti P.13
14. Fotocopy Transferan Uang dari PT. Kinglab Indonesia melalui Turut Tergugat 1 kepada Tergugat II Tertanggal 30 September 2021 diberi tanda bukti P.14
15. Fotocopy Transferan Uang dari Turut Tergugat 1 kepada Tergugat I Tertanggal 1 September 2022 diberi tanda bukti P.15
16. Fotocopy Transferan Uang dari PT Kinglab Indonesia kepada Tergugat II Tertanggal 23 Agustus 2022 diberi tanda bukti P.16

Halaman 27 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 563/Pdt.G/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotocopy Akta Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0008051.AH.01.01.Tahun 2021 Tentang Pendirian PT Kinglab Medika Lestari tertanggal 03 Februari 2021 diberi tanda bukti P.17

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-19, P-10, P-13, dan P-15 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-11, P-12, P-14, P-16, P-17, berupa foto copy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya serta semuanya telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **LAU ANTON SAMUEL** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Hubungan saksi adalah sebagai karyawan dari PT. Kinglab Indonesia
- Bahwa Saksi mengetahui PT. Kinglab Medika Lestari;
- Bahwa Hubungan antara PT. Kinglab Indonesia dengan PT. Kinglab Medika Lestari adalah PT. Kinglab Indonesia memiliki saham di PT. Kinglab Medika Lestari;
- Bahwa Saksi bekerja di PT King Lab Indonesia sejak bulan Juni 2020;
- Bahwa Pekerjaan Saksi di King Lab Indonesia saat itu sebagai accounting yang bertugas menyusun laporan keuangan termasuk pencatatan aset-aset PT King Lab Indonesia;
- Bahwa saksi mengetahui Direktur terbaru di PT King Lab Indonesia saat ini Bapak Makwad
- Bahwa Saksi mengetahui dalam perkara ini adanya klaim dari Tergugat atas aset-aset PT King Lab Indonesia;
- Bahwa Bapak Makwad menjabat sebagai Direktur di PT King Lab Indonesia sejak tanggal 10 Januari 2023;
- Bahwa Aset-asetnya dari PT King Lab Indonesia ada berupa Ruko di Karawaci Office Park blok M nomor 35, 36, 37, 38, 39 dan 50, lalu ada juga di tempat yang sama yaitu ruko-ruko di blok L12 dan A10;
- Bahwa selain ruko-ruko tersebut, ada juga beberapa kendaraan Operasional PT King Lab, seperti mobil Honda Jazz, BMW dan yang lainnya;
- Bahwa Saksi mengetahui Ruko yang berada di Office Park Lippo Karawaci khususnya di Blok M37 dan M35 itu menjadi PT King Lab Indonesia sejak saksi bekerja di sana yaitu tahun 2020;

Halaman 28 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 563/Pdt.G/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui mengenai penjual-belian saham antara Suhendra kepada Makwad yang saat itu sebagai Direktur yang baru;
- Bahwa Nilai saham yang dijual dan dibeli oleh Makwad sebesar 9 miliar rupiah;
- Bahwa Saksi pernah lihat bukti transaksi pembayaran saham tersebut dan pernah diberikan ke Saksi juga;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi pada saat itu Tergugat menjabat sebagai direktur PT King Lab Indonesia, saat itu ada saran dari perbankan agar pinjaman dari PT King Lab Indonesia bisa maksimal sebaiknya diatas namakan pribadi Tergugat saja karena waktu itu untuk perusahaan itu tidak bisa SHM tapi hanya SHGB;
- Bahwa Saksi hanya berdasarkan catatan akunting saja, yaitu catatan akunting sebelumnya yaitu dari PT King Lab Indonesia sumber dananya;
- Bahwa tidak lama setelah Saksi masuk yaitu sekitar bulan Oktober 2020, ada perubahan direksi dimana Tergugat Diana menjabat sebagai direktur sampai bulan Agustus 2022, Tergugat Diana menjabat sebagai Direktur ketika itu karena ada transaksi penjualan saham Tergugat Diana ke almarhum Ibu Santi;
- Bahwa Tergugat menjual saham di King Lab kepada Ibu Santi pada bulan Agustus 2022"
- Bahwa Sepengetahuan Saksi penjualan saham itu dilakukan di notaris, kalau untuk perubahan itu untuk RUPS pasti di notaris;
- Bahwa Sepengetahuan untuk saham yang dilepaskan itu seluruhnya;
- Bahwa Saksi mengetahui PT Golden Lab setelah Saksi sudah bekerja. Karena awalnya Saksi ditawarkan untuk bekerja di Liga Teching Lab Indonesia;
- Bahwa saksi baru mengetahui PT King Lab Medical Lestari setelah Saksi masuk dan bekerja beberapa tahun kemudian;
- Bahwa saat Saksi mulai bekerja di PT King Lab Indonesia, Saksi berkantor di Karawaci Office Bank Blok M nomor 37 di lantai 2. Teman satu ruangan Saksi almarhum Ibu Ling, Ibu Erna, Ibu Johana, Ibu Irma dan Indah;
- Bahwa saksi mengetahui dan pernah melihat AHU (Administrasi Hukum Umum) milik PT King Lab Indonesia

Halaman 29 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 563/Pdt.G/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Effendi Zebuah, saksi pernah bertemu denganya beberapa kali, bertemunya di kantor PT King Lab Indonesia tidak lama setelah saksi mulai bekerja;
- Bahwa Saksi kenal dan pernah bertemu dengan Ten Aida Wati, bertemu di beberapa acara yang diselenggarakan oleh PT King Lab Indonesia?
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Ten Aida Wati sekitar setahun yang lalu;
- Bahwa Ten Aida Wati tidak selalu hadir saat acara King Lab Indonesia;
- Bahwa Nama suami dari Ten Aida Wati adalah Pak Suhendra;
- Bahwa Pak Suhendra dan Ibu Ten Aida Wati jarang datang ke kantor King Lab Indonesia;
- Bahwa yang Saksi ketahui Ibu Ten Aida Wati sebagai komisaris periode tahun 2020-2022;
- Bahwa Pak Suhendra selain dipanggil Pak Cin, juga sama dengan Cin Ya Cin atau Sin Yun. Nama Ahen adalah nama panggilan dari keluarganya;
- Bahwa Selama Saksi bekerja di PT King Lab Indonesia Saksi tidak pernah meminta tanda tangan Pak Suhendra;
- Bahwa untuk sekarang ini Saksi meminta tanda tangan ke Pak Makwat, bukan ke Pak Suhendra;
- Bahwa Alamat PT. King Lab Indonesia saat ini di Alam Sutera, The Smith Office Tower lantai 9A;
- Bahwa Karyawan PT King Lab Indonesia sekarang ini ada 28 (dua puluh delapan) orang;
- Bahwa kalau untuk kantor PT King Lab Indonesia hanya di The Smith Office Tower, sedangkan untuk gudangnya berada di Karawaci M35, M36, M37, M38 dan L12. Untuk labnya KNQ Indolab di blok A;
- Bahwa Pemegang saham terbesar di PT King Lab Indonesia saat ini adalah pak Makwat sebesar 90% dan sisanya yang 10% adalah pak Suhendra;
- Bahwa Jabatan pak Suhendra sebagai Komisaris;
- Bahwa Pak Makwat tidak setiap hari datang ke kantor PT King Lab Indonesia, kadang seminggu sekali sampai dua kali saja;
- Bahwa di dalam melakukan pekerjaan untuk meminta approve persetujuan dan fakta integritas proyek pemerintah, semuanya

Halaman 30 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 563/Pdt.G/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan ke Pak Makwat sedangkan untuk Cek dan Giro masih dimintakan ke pak Suhendra karena Pak Makwat jarang ke kantor;

- Bahwa Saksi kenal dengan Devi Aristiani Angga Trisnawati dan Satria Dwi, mereka bekerja di PT Kohen Medica;
- Bahwa Sebelum bekerja di PT Kohen Medica, mereka bekerja di King Lab Medica Lestari;
- Bahwa Pemilik King Lab Medica Lestari adalah ibu Diana Oktavia Pandiangan;
- Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat asli Ruko Karawaci Blok M35 dan M37, Saksi melihatnya saat pelunasan oleh PT King Lab Indonesia ke CIMB Niaga Cabang Gajah Mada;
- Bahwa Sertifikat asli Ruko Karawaci Blok M35 dan M37 tersebut saat ini disimpan oleh Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana prosedur pengambilan sertifikat yang menjadi jaminan di Bank;
- Bahwa Yang melakukan permohonan pelunasan ke bank PT King Lab Indonesia, dalam hal ini pak Makwat yang memohonkan pelunasannya dan juga yang menandatangani;
- Bahwa Yang mengambil sertifikatnya Pak Makwat sendiri dengan ditemani Saksi di CIMB Niaga Cabang Gajah Mada;
- Bahwa Sertifikat yang dijaminkan ke bank atas nama Ibu Diana Oktavia Pandiangan;
- Bahwa Pada saat Roya Sertifikat yang menandatangani seharusnya nama yang tercantum dalam sertifikat, tapi saat itu Pak Makwat yang menandatangani selaku Direktur PT King Lab Indonesia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat tanggal 22 Mei 2024 dari CIMB Niaga yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau PT King Lab Medical Lestari beroperasi di Ruko Karawaci office park blok M36 dan M35, sementara ruko-ruko tersebut pernah dipakai Tergugat untuk operasional PT King Lab Indonesia;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pada tanggal 26 Februari 2024 di Ruko M35 dan M37;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pda foto tanggal 26 Februari 2024 tersebut, Saksi mengetahuinya setelah terjadinya berlangsung;

Halaman 31 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 563/Pdt.G/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Tergugat masih memiliki stok barang di dalam ruko tersebut, jumlah ada beberapa tetapi Saksi tidak mengetahui secara pasti jumlahnya;
- Bahwa Saksi tidak melakukan konfirmasi untuk penyetoran pembelian saham yang dilakukan Pak Makwat dengan penyetoran uang sejumlah Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang bertanda tangan dalam slip peyeteran tersebut, karena Saksi hanya menerima file bukti setornya saja;
- Bahwa Saham yang dimiliki PT.Kinglab Indonesia di PT.Kinglab Medica Lestari sebanyak 910 lembar dengan Nilai Sebesar Rp 910.000.000,- (Sembilan Ratus Sepuluh juta Rupiah);
- Bahwa Kinglab Indonesia sahamnya sudah di jual kepada pada tahun 2022
- Bahwa Secara spesifik Saksi kurang paham perbedaan antara PT Golden Lab, PT King Lab, dan PT Queen Lab;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah sebagai pemegang saham atau pengurus pada Golden King maupun Queen Lab;
- Bahwa Surat-surat dari Ruko M35 dan M37 ini ada di PT King Lab;
- Bahwa yang mempergunakan Ruko M35 dan M37 tersebut adalah PT King Lab;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa RUPS dilakukan pada bulan Agustus tahun 2022;
- Bahwa Seingat Saksi pada tahun 2022 pemegang saham adalah Tergugat Diana dan Pak Suhendra, lalu beralih ke Pak Suhendra dan almarhum Ibu Santi;
- Bahwa Setelah RUPS dilakukan Tergugat sudah tidak lagi sebagai pemegang saham;
- Bahwa Saat ini Tergugat sudah tidak lagi menguasai dua asset yaitu di Ruko Karawaci Blok M35 dan M37;
- Bahwa Aset yang masih dikuasai oleh Tergugat adalah kendaraan bekas operasional berupa mobil Pajero, Inova dan BMW atas nama kepemilikan PT King Lab Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil sangkalannya, Tergugat 1 dan Tergugat 2 mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Halaman 32 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 563/Pdt.G/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Profil Perusahaan PT. KINGLAB INDONESIA yang berisi data-data Perusahaan mulai dari Data Perseroan, Data Notaris, Kedudukan Perseroan, Modal, hingga Pengurus dan Pemegang Saham. diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy Profil Perusahaan PT. Queenlab Indonesia yang berisi data-data Perusahaan mulai dari Data Perseroan, Data Notaris, Kedudukan Perseroan, Modal, hingga Pengurus dan Pemegang Saham. diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopy Profil Perusahaan PT. GOLDENLAB INTERNATIONAL yang berisi data-data Perusahaan mulai dari Data Perseroan, Data Notaris, Kedudukan Perseroan, Modal, hingga Pengurus dan Pemegang Saham. diberi tanda bukti T-3;
4. Fotocopy Salinan tangkapan layar percakapan E- Mail antara Diana Oktavia Pandiangan, ST (diana.pandiangan@kinglabmedika.com) dengan Suhendra alias Chin alias Chin Nyun (chin@kinglab.co.id) pada Friday, October 21, 2022 11.53 PM diberi tanda bukti T-4;
5. Fotocopy Salinan tangkapan layar percakapan E- Mail antara Suhendra alias Chin alias Chin Nyun (chin@kinglab.co.id) dengan Diana Oktavia Pandiangan, ST (diana.pandiangan@kinglabmedika.com) pada Friday, October 28, 2022 3.25 PM untuk balasan email pada Friday, October 21, 2022 pukul 11.53 PM diberi tanda bukti T-5;
6. Fotocopy Salinan tangkapan layar percakapan E- Mail antara Suhendra alias Chin alias Chin Nyun (chin@kinglab.co.id) dengan Diana Oktavia Pandiangan, ST (diana.pandiangan@kinglabmedika.com) pada Thursday, October 20, 2022 7.35 PM untuk balasan email pada tanggal 20 October 2022 6.23 dengan subjek Follow Up Sertifikat diberi tanda bukti T-6;
7. Fotocopy Salinan tangkapan layar percakapan E- Mail antara Diana Oktavia Pandiangan, ST (diana.pandiangan@kinglabmedika.com) dengan Suhendra alias Chin alias Chin Nyun (chin@kinglab.co.id) pada Monday, January 9, 2023 7.05 PM dengan Subjek Permintaan Sertifikat Ruko dan Selisih Penjualan Proyek diberi tanda bukti T-7;
8. Fotocopy Salinan Akta Jual Beli Saham antara Tergugat yaitu Diana Oktavia Pandiangan, ST selaku Penjual/Pihak Pertama dengan Suhendra selaku Pembeli/Pihak Kedua. diberi tanda bukti T-8;
9. Fotocopy Salinan Akta Jual Beli Saham antara Tergugat yaitu Diana Oktavia Pandiangan, ST selaku Penjual/Pihak Pertama dengan Suhendra selaku Pembeli/Pihak Kedua. diberi tanda bukti T-9;

Halaman 33 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 563/Pdt.G/2024/PN Tng



10. Fotocopy Perjanjian jual beli saham PT. Kinglab Indonesia antara Tergugat selaku pihak pertama dengan Santi selaku pihak kedua. diberi tanda bukti T-10;
11. Fotocopy Salinan Excel yang dikirim oleh Turut Tergugat 1 alias Chin Nyun alias Chin, diberi tanda bukti T-11;
12. Salinan Surat dari CIMB Niaga dengan Nomor Surat : 41/WHT/V/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang ditujukan kepada Tergugat diberi tanda bukti T-12;
13. Salinan Surat dari CIMB Niaga dengan Nomor Surat : 35/WHT/V/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang ditujukan kepada Tergugat diberi tanda bukti T-13;
14. Kwitansi Pembayaran 1 Unit Mobil BMW Hitam dengan Nomor Polisi B 1041 CRA yang ditanda tangani oleh Turut Tergugat 1 diatas Materai diberi tanda bukti T-14;
15. Kwitansi Pembayaran 1 Unit Mobil Toyota Rush dengan Nomor Polisi B 1674 CZI yang ditanda tangani oleh Turut Tergugat 1 diatas Materai diberi tanda bukti T-15;
16. Kwitansi Pembayaran 1 Unit Mobil Toyota Venturer dengan Nomor Polisi B 1977 CZQ yang ditanda tangani oleh Turut Tergugat 1 diatas Materai diberi tanda bukti T-16;
17. Kwitansi Pembayaran 1 Unit Mobil Pajero Sport 4x4 dengan Nomor Polisi B 1285 CJG yang ditanda tangani oleh Turut Tergugat 1 diatas Materai diberi tanda bukti T-17;
18. Kwitansi Pembayaran 1 Unit Mobil Toyota Rush AT Putih dengan Nomor Polisi B 1318 CZY yang ditanda tangani oleh Turut Tergugat 1 diatas Materai diberi tanda bukti T-18;
19. Kwitansi Pembayaran 1 Unit Mobil Honda Jazz dengan Nomor Polisi B 1909 CZP yang ditanda tangani oleh Turut Tergugat 1 diatas Materai diberi tanda bukti T-19;
20. Peralihan Hak yang dibuat oleh PT. Queenlab Indonesia yang diwakili oleh Turut Tergugat 1 alias Chin Nyun alias Chin sebagai Direktur Utama selaku pihak pertama, dan Turut Tergugat 1 selaku Pihak Kedua. Peralihan hak tersebut berupa 1 Unit Mobil Daihatsu Grandmax dengan Nomor Polisi B 9035 NCH diberi tanda bukti T-20
21. Peralihan Hak yang dibuat oleh PT. Kinglab Indonesia yang diwakili oleh Turut Tergugat 1 alias Chin Nyun alias Chin sebagai Direktur Utama selaku pihak pertama, dan Turut Tergugat 1 selaku Pihak Kedua. Peralihan hak tersebut berupa 1 Unit Mobil Toyota Rush dengan Nomor Polisi B 1674 CZJ diberi tanda bukti T-21;

Halaman 34 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 563/Pdt.G/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Peralihan Hak yang dibuat oleh PT. Kinglab Indonesia yang diwakili oleh Turut Tergugat 1 alias Chin Nyun alias Chin sebagai Direktur selaku pihak pertama, dan Turut Tergugat 1 selaku Pihak Kedua. Peralihan hak tersebut berupa 1 Unit Mobil Toyota Dyna dengan Nomor Polisi B 9613 CRX diberi tanda bukti T-22;
23. Fotocopy Daftar Nama Karyawan PT. Kinglab Indonesia serta daftar gaji Tahun 2021/2022 diberi tanda bukti T-23
24. Fotocopy Surat Laporan Polisi Nomor : LP/B/227/II/2024/SPKT/POLRES METRO TANGERANG KOTA/POLDA METRO JAYA. tertanggal 26 Februari 2024, diberi tanda bukti T-24
25. Fotocopy Surat Kuasa PT. Kinglab Indonesia kepada 3 (Tiga) Orang yang Bernama Albert Hursina, Samson Laamena, dan Josias Marko Parihala beserta Foto di depan Ruko Blok M. No. 35, 36 dan 37. diberi tanda bukti T-25
26. Fotocopy AHU PT. BANGKA HIJAU SENTOSA yang berisi data-data Perusahaan mulai dari Data Perseroan, Data Notaris, Kedudukan Perseroan, Modal, hingga Pengurus dan Pemegang Saham. diberi tanda bukti T-26
27. Fotocopy AHU PT. KARYA JAYA INDONUSA yang berisi data-data Perusahaan mulai dari Data Perseroan, Data Notaris, Kedudukan Perseroan, Modal, hingga Pengurus dan Pemegang Saham. diberi tanda bukti T-27
28. Fotocopy AHU PT. KARYA NUSA SOLUSINDO yang berisi data-data Perusahaan mulai dari Data Perseroan, Data Notaris, Kedudukan Perseroan, Modal, hingga Pengurus dan Pemegang Saham. diberi tanda bukti T-28
29. Fotocopy AHU PT. KARYA INDONUSA SOLUSINDO yang berisi data-data Perusahaan mulai dari Data Perseroan, Data Notaris, Kedudukan Perseroan, Modal, hingga Pengurus dan Pemegang Saham. diberi tanda bukti T-29
30. Fotocopy percakapan melalui whatsapp antara Suhendra alias Chin Nyun alias Chin dengan Tergugat atau Diana Oktavia Pandiangan ST diberi tanda bukti T-30
31. Fotocopy Salinan tangkapan layar percakapan WhatsApp antara Nomor Hp tergugat yaitu Diana Oktavia Pandiangan ST dengan No. Hp Suhendra alias Chin Nyun Tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan 12 Agustus 2024 dan lampiran Excel pembagian Aset diberi tanda bukti T-31

Halaman 35 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 563/Pdt.G/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Fotocopy Salinan tangkapan layar percakapan WhatsApp antara Nomor Hp tergugat yaitu Diana Oktavia Pandiangan ST dengan No. Hp Suhendra alias Chin Nyun Tanggal 12 Agustus 2024 . Sesuai dengan tangkapan layer WA dari nomor hp 0813 8589 8565. diberi tanda bukti T-32

33. Fotocopy Salinan tangkapan layar percakapan WhatsApp antara Nomor Hp T yaitu Diana Oktavia Pandiangan ST dengan No. Hp Suhendra alias Chin Nyun atau Chin Tanggal 16 Agustus 2024 diberi tanda bukti T-33

34. Fotocopy Salinan tangkapan layar percakapan WhatsApp antara Nomor Hp T yaitu Diana Oktavia Pandiangan ST dengan No. Hp Suhendra alias Chin Nyun atau Chin Tanggal 18 Agustus 2024 diberi tanda bukti T-34

35. Fotocopy Salinan tangkapan layar percakapan WhatsApp antara Nomor Hp T yaitu Diana Oktavia Pandiangan ST dengan No. Hp Suhendra alias Chin Nyun atau Chin Tanggal 19 Agustus 2024 diberi tanda bukti T-35

36. Fotocopy Salinan Email dari Erna Wahyuningsih (accounts@kinglab.co.id) kepada Diana Oktavia Pandiangan (diana@kinglab.co.id) dan Suhendra alias Chin Nyun alias Chin (chin@kinglab.co.id) pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 pukul 14.40 WIB. Terdapat 1 Lampiran List Ruko Kinglab Pada Agunan Bank diberi tanda bukti T-36

37. Fotocopy Salinan E-mail dari Erna Wahyuningsih (accounts@kinglab.co.id) kepada Suhendra alias Chin Nyun alias Chin (chin@kinglab.co.id) dan Diana Oktavia Pandiangan (diana@kinglab.co.id). Lalu ditujukan juga kepada Liliana Sari (ALM) dan Anton Samuel. Terdapat 5 Lampiran dokumen yang dikirimkan oleh Erna Wahyuningsih. Tanggal : 29 Juli 2022, Hari Jumat Pkl 4.50 wib diberi tanda bukti T-37

38. Fotocopy Salinan E-mail dari Diana Oktavia Pandiangan (diana.pandiangan@kinglabmedika.com) kepada Suhendra alias Chin Nyun alias Chin (chin@kinglab.co.id). Lalu ditujukan juga kepada Erna Wahyuningsih, accounting@kinglab.co.id, dan johana@kinglab.co.id. Terdapat 5 Lampiran dokumen yang dikirimkan oleh Diana Oktavia Pandiangan Tanggal : 9 Januari 2023, Hari Senin, Pkl 7.05 wib. diberi tanda bukti T-38

39. Fotocopy Foto Karyawan dan Pengurus PT. Kinglab indonesia dalam acara Rapat Kerja Nasional di Hotel wilayah Bogor tgl 25 Januari 2025 diberi tanda bukti T-39

Halaman 36 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 563/Pdt.G/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Fotocopy Foto Tanah seluas 800m yang diatasnya dibangun Gudang di Daerah Jl. KH. Hasyim Ashari, Cipondoh, Kota Tangerang, diberi tanda bukti T-40;

41. Fotocopy Foto Tanah dan Bangunan Rumah seluas 400m di Daerah Jl. Tebet Raya No. 144, Tebet Timur, Jakarta Selatan diberi tanda bukti T-41;

42. Fotocopy Dokumen Jual Beli Saham PT. Kinglab Medika Lestari dari Suhendra alias Chin sebagai Pihak Pertama dan Diana Oktavia Pandiangan, ST sebagai Pihak Kedua diberi tanda bukti T-42;

43. Fotocopy AHU PT. AEDA MISAEL BERSAUDARA yang berisi data-data Perusahaan mulai dari Data Perseroan, Data Notaris, Kedudukan Perseroan, Modal, hingga Pengurus dan Pemegang Saham. diberi tanda bukti T-43;

44. Fotocopy AHU PT. KINGLAB INDONESIA yang berisi data-data Perusahaan mulai dari Data Perseroan, Data Notaris, Kedudukan Perseroan, Modal, hingga Pengurus dan Pemegang Saham. diberi tanda bukti T-44;

45. Fotocopy Surat Keterangan Kematian dan Akta Kematian Ir. Sondang Malau diberi tanda bukti T-45;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T-12 sampai dengan T-21, T-26, T-27, T-28, T-29, T-42, T-43, T-44, T-45 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-1, T-2, T-3, T-8, T-9, T-10, T-22, T-23, T-24, T-25, T-30, T-31, T-32, T-33, T-34 T-39, T-40, T-41, berupa fotokopi dari fotokopi, untuk bukti T-4, T-5, T-6, T-7, T-35, T-36, T-37 T-38 berupa printout dari email tanpa diperlihatkan aslinya serta semuanya telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat 1 dan Tergugat 2 juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **CHERYL ANGELINA MANULLANG**

- Bahwa Saksi bekerja di PT King Lab Medical Lestari sebagai Staff administrasi dan umum;
- Bahwa Jabatan Tergugat II di PT King Lab Medical Lestari sebagai Direktur;
- Bahwa Yang Saksi ketahui dari perkara ini mengenai kepemilikan Ruko Karawaci Office Park Blok M35, M37 dan Ruko Golden Boulevard Blok E.No.45 Bumi Serpong Damai Tangerang Selatan?

Halaman 37 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 563/Pdt.G/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyimpan seluruh dokumen aset perusahaan dan pribadi Ibu Diana, dan yang Saksi lihat di sertifikat blok M-35, M-36, dan M-37 itu atas nama Ibu Diana Octavia Pandiangan;
- Bahwa Kepemilikan ruko M-35, M-36, dan M-37 itu ada yang hak milik (SHM) dan ada yang hak guna bangunan (SHGB), semuanya atas nama Diana Octavia Pandiangan;
- Bahwa Lokasi ruko tersebut di Karawaci Office Park Blok M-35, M-36 dan M-37 Panunggangan Barat dan Ruko Golden Boulevard Blok E.No.45 Bumi Serpong Damai Tangerang Selatan;
- Bahwa Saksi sering ke tempat itu sejak pertama Saksi bekerja Juli 2023 sampai tanggal 26 Februari 2024 dan Saksi berkantor di sana;
- Bahwa Yang dijadikan untuk kantor adalah semua ruko yaitu M35, M36 dan M37;
- Bahwa Pada waktu sedang mempergunakan ruko-ruko tersebut di tanggal 26 Februari 2024, ada pengusiran dan sejak saat itu kami sudah tidak lagi berkantor di sana; Kebetulan di sana ada satu orang security dan empat karyawan, semuanya disuruh keluar dari kantor dan diusir;
- Bahwa Saat ini yang menguasai ruko-ruko tersebut yang Saksi lihat adalah orang timur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut, apakah cuma dipakai atau sudah dibeli;
- Bahwa Upaya yang dilakukan Tergugat Ibu Diana saat mereka melakukan pengusiran tersebut adalah membuat laporan ke polisi;
- Bahwa Yang mengusir saat itu dari yang Saksi lihat pada surat kuasanya, itu dari PT King Lab Indonesia, atas nama Makwat, di situ Saksi mengetahui Makwat itu walaupun Saksi tidak pernah bertemu dengannya;
- Bahwa Dokumen SHM dan SHGB ruko-ruko tersebut yang Saksi simpan hanya dokumen salinannya saja, untuk dokumen aslinya menurut Ibu Diana dikuasai PT King Lab Indonesia;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi karena pecah kongsi diantara pemilik PT Kinglab Indonesia sebelumnya antara Ibu Diana Pak Effendi dan Pak Suhendra. Tahun 2020 Pak Effendi pisah, dan sertifikat ruko M-35 dan M-37 itu atas nama Pak Effendi kemudian dibalik nama pemiliknya menjadi Ibu Diana. Kemudian di tahun 2022 Ibu Diana juga pisah dari Kinglab Indonesia, Ruko-ruko tersebut dibeli menggunakan

Halaman 38 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 563/Pdt.G/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang PT Kinglab Indonesia tetapi kepemilikan dalam sertifikat atas nama Ibu Diana;

- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi sering ikut Ibu Diana meeting dengan klien dan sering mendengar saat pertemuan dengan rekan Ibu Diana dengan klien juga mendengar cerita dari Ibu Diana;
- Bahwa Yang punya aset yang dibeli dengan menggunakan uang PT KingLab Indonesia itu bukan hanya Ibu Diana, tetapi juga Pak Suhendra dan Pak Effendi. Sebelumnya juga ada aset atas nama mereka yang dibeli menggunakan uang PT Kinglab Indonesia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika aset milik milik Suhendra dan Efendi diambil oleh PT Kinglab Indonesia;
- Bahwa Saksi pernah melihat KTP ibu Diana;
- Bahwa Alamat ibu Diana pada KTP tertulis Cluster Celesta Blok A nomor 7 Kecamatan Serpong Utara Tangerang Selatan;
- Bahwa Komunikasi dengan ibu Diana jika sedang berada di kantor kita berbicara secara lisan, jika Ibu Diana tidak sedang berada ke kantor atau sedang di luar maka komunikasi melalui telepon atau chat WhatsApp dan juga melalui email;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti T1 sampai T6 tersebut;
- Bahwa PT King Lab Medical Lestari itu pemilik dan direktornya Ibu Diana Octavia Pandiangan dan yang Saksi tahu di sertifikat tiga ruko tersebut atas nama Ibu Diana Octavia Pandiangan;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau yang bernama Suhendra itu adalah orang yang sama dengan Chin Yun atau Cin, Saksi mengetahui saat pengusiran itu karena mereka menyebut-nyebut Suhendra atau Chin;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Suhendra itu adalah orang yang sama dengan Chin Yun atau Cin Iya ketika yang Saksi dengar waktu preman-preman itu datang mereka sebut nama chin..chin;
- Bahwa Saat itu Saksi ada dilokasi saat mereka datang dan mengusir kami;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Ruko M-35 itu dipakai oleh PT lain kecuali PT King Lab Medical Lestari karena kan Saksi ada akses AHU. Dan ternyata dari data tersebut Saksi mengetahui ada empat perusahaan lain yang menggunakan alamat Karawaci Office Park Blok M35;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti T-50 sampai T-53 yang diperlihatkan tersebut;

Halaman 39 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 563/Pdt.G/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja pada Ibu Diana itu di dua perusahaan yaitu di PT Sondita Mega Nusantara dan PT King Lab Medical Lestari, mulai kerja dari Juli 2023;
- Bahwa sertifikat dari ruko M-35, M-37, M-36 ada namanya Ibu Diana;
- Bahwa sebelum itu namanya adalah Effendi Zebua;
- Bahwa saksi mengetahui dengan itu ada kaitannya dengan pembagian dividen perusahaan;
- Bahwa Saksi mendengarnya dari Ibu Diana saat bercerita dengan rekan-rekan Ibu Diana;
- Bahwa Saksi hanya mendengarnya saja, itu rekan-rekannya dari perusahaan-perusahaan lain ketika meeting pekerjaan;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Ruko M-35 dan M-37 itu awalnya atas nama Pak Effendi, kemudian balik nama di tahun 2021 ke Ibu Diana karena Pak Effendi keluar dari PT Kinglab Indonesia;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari Ibu Diana;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat dokumen asli sertifikat ruko tersebut, Saksi hanya melihat dan menyimpan salinannya saja;
- Bahwa Pembelian ruko lebih dahulu karena pecah kongsiya itu kalau tidak salah Agustus 2021 atau 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui jika pembelian ruko tersebut menggunakan uang perusahaan PT King Lab Indonesia dari Ibu Diana;
- Bahwa Saksi mengetahui jika pemimpin dari PT King Lab Indonesia adalah Bapak Makwat;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari surat kuasa ketika pengusiran dari Ruko itu;
- Bahwa Saksi mengetahui surat itu karena Saksi yang mengurus bukti-bukti untuk persidangan ini, hanya saja Saksi tidak mengetahui apakah surat tersebut asli atau tidak;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat ini, Saksi melihatnya saat membuka ecourt, tetapi tidak mengetahui persoalan isinya;
- Bahwa Saksi hadir di lokasi waktu dikeluarkan atau diusir dari ruko saat itu;
- Bahwa Tidak ada petugas pengadilan waktu proses tersebut dilakukan;
- Bahwa Saat mereka mengeluarkan tidak melalui bantuan pihak kepolisian;

Halaman 40 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 563/Pdt.G/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang meminta kami untuk keluar dari ruko tersebut jumlahnya ada sekitar 60 (enam puluh) orang;
- Bahwa Saat itu tidak ada dibacakan putusan pengadilan, mereka hanya membawa surat kuasa dari PT King Lab Indonesia;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang-orang yang ada di situ itu yang mengusir kami saat itu;

Menimbang, selanjutnya Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II telah mengajukan kesimpulan melalui ecourt masing-masing tertanggal 28 Mei 2025;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 mengajukan jawaban berisi eksepsi yang pada pokoknya :

1. Bahwa surat kuasa nomor 025/ADM/TERA/V/2023 tanggal 9 Mei 2024 cacat formil tidak memenuhi syarat yang dimaksud oleh Mahkamah Agung karena tidak bersifat khusus, dimana posisi hukum Penggugat hanya sebagai pemberi kuasa dan tidak mencantumkan posisi pihak lawan-lawannya.
2. Bahwa Penggugat principal dalam proses mediasi tidak pernah hadir, walaupun mediator non Hakim sudah mengupayakan berkomunikasi dengan prinsipal namun tidak pernah mau diajak video call, tidak mau ditelepon oleh mediator non Hakim.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II dalam jawabannya juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya :

1. Bahwa surat kuasa nomor 025/ADM/TERA/V/2023 tanggal 9 Mei 2024 surat kuasa aquo tidak menyebut dan atau mencantumkan pihak atau subyek yang berpekara maupun obyek yang diperkarakan, bahwa surat kuasa itu tidak memenuhi syarat yang dimaksud oleh pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA nomor 1 tahun 1971 Mahkamah Agung RI karena tidak bersifat khusus, dimana posisi hukum Penggugat hanya sebagai pemberi kuasa dan tidak mencantumkan posisi pihak lawan-lawannya.

Halaman 41 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 563/Pdt.G/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Turut Tergugat II selalu hadir dalam proses mediasi yang dipimpin oleh mediator non Hakim, namun Penggugat principal tidak pernah hadir dalam proses mediasi walaupun sudah berkali-kali diingatkan dan ditegur oleh mediator tetap tidak pernah hadir, walaupun Mediator non Hakim sudah mengupayakan berkomunikasi dengan prinsipal namun tidak pernah mau diajak video call, tidak mau ditelepon oleh mediator non Hakim. Oleh karena Penggugat Prinsipal tidak pernah mau hadir dalam proses mediasi, maka mediator non Hakim telah mengeluarkan rekomendasi bahwa sebagai Prinsipal pihak Penggugat tidak beritikad baik.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut Penasihat hukum Penggugat mengajukan replik tertanggal 07 November 2024, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil jawaban gugatan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II selanjutnya mengatakan surat kuasa khusus Penggugat adalah nomor 025/ADM/TERA/V/2023 tertanggal 9 Mei 2024 sedangkan surat kuasa khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang adalah nomor 028/ADM/TERA/V/2023 tertanggal 9 Mei 2024, bahwa dalam jawaban Tergugat I dan Tergugat II dan Turut Tergugat II mendalilkan surat kuasa khusus Penggugat tidak jelas obyeknya, padahal jelas dalam surat kuasa khusus tersebut mencantumkan pihak-pihak pemberi ataupun penerima kuasa, obyek perkara dan Pengadilan yang dituju sudah sangat jelas dan terang dalam surat kuasa Penggugat.

Menimbang, bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat II dalam dupliknya tertanggal 21 November 2024 menyatakan surat kuasa nomor 028/ADM/TERA/V/2023 tanggal 9 Mei 2024 sebelumnya Para Tergugat ada salah ketik terhadap penomoran surat kuasa khusus Penggugat, bahwa surat kuasa aquo juga tidak memenuhi syarat yang dimaksud oleh Mahkamah Agung karena tidak bersifat khusus, dimana posisi hukum Penggugat hanya sebagai Pemberi Kuasa dan tidak mencantumkan posisi pihak lawan-lawannya.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II serta Turut Tergugat II menurut Majelis Hakim materi eksepsinya adalah sama dan sejenis, maka Majelis akan mempertimbangkan sekaligus dan bersama-sama eksepsi tersebut sebagai berikut :

Ad.1. surat kuasa tidak memenuhi syarat formal sebagai surat kuasa khusus.

Menimbang, bahwa menurut Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Mahkamah Agung RI 2009 point 3 halaman 54 disebutkan “surat kuasa khusus harus

Halaman 42 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 563/Pdt.G/2024/PN Tng



mencantumkan secara jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, dengan subyek dan obyek yang tertentu pula”.

Menimbang, bahwa menurut SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, hasil rapat kamar perdata pada nomor 1 tentang surat kuasa pada sub d disebutkan “*Di dalam surat kuasa harus disebutkan secara lengkap dan jelas pihak pemberi kuasa, pihak penerima kuasa dan pokok sengketa. Penyebutan dan kawan-kawan sebagai pengganti penyebutan para pihak, menjadikan surat kuasa tidak jelas dan tidak dapat diterima*”.

Menimbang, bahwa dari kedua ketentuan sebagaimana tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai surat kuasa khusus haruslah disebutkan secara jelas dalam surat kuasa tersebut pihak pemberi kuasa, pihak penerima kuasa serta dipergunakan untuk keperluan apa surat kuasa tersebut digunakan dengan menyebutkan subyek atau pihak-pihak yang digugat (Penggugat dan Tergugatnya) dan obyek tertentu pula;

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dan mempelajari secara seksama surat kuasa Penggugat No:28/ADM/TERA/V/2024 tanggal 9 Mei 2024 telah ternyata MAKWAT bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan atau sebagai direktur PT Kinglab Indonesia memberikan kuasa kepada ABDUL AZIZ, S.H., M.Kn. IRVAN JOWITO SILABAN, S.H. JACOB JAMES, S.H., RONO, S.H., SIGIT PRIYANTO, S.H sebagai Penerima Kuasa untuk mendampingi dan atau mewakili Pemberi Kuasa dalam upaya hukum wanprestasi terkait pembelian saham PT. Kinglab Medikal Lestari dan hutang kepada Diana Oktavia Pandiangan, ST di wilayah Pengadilan Negeri Tangerang;

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dengan seksama surat gugatan penggugat dalam perkara aquo nomor 563/Pdt.G/2024/PN Tng telah mendapati suatu kenyataan bahwa pihak-pihak yang digugat oleh kuasa hukum Penggugat selain PT. KINGLAB MEDIKA LESTARI dan DIANA OKTAVIA PANDIANGAN, ST juga ada pihak lain yang ikut digugat yaitu SUHENDRA, ANTHONY MARULI PURBA, MARIA NOVIANA, YUSUP PRATOMO, JAJA SUTEJA dan NOTARIS HARTONO, S.H. dimana dalam surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat/Makwat (Pemberi kuasa) kepada kuasa hukum (Penerima kuasa) tidak menyebutkan secara spesifik subyek yang digugat tetapi hanya menyebutkan perbuatan wanprestasi terkait pembelian saham PT. Kinglab Medikal Lestari dan hutang kepada Diana Oktavia Pandiangan, ST, selain itu surat kuasa tersebut juga tidak menyebutkan nama pihak-pihak

Halaman 43 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 563/Pdt.G/2024/PN Tng



lainnya sebagaimana yang tercantum di dalam surat gugatan, maka Majelis dengan berpedoman pada SEMA nomor 7 tahun 2012 tersebut diatas berpendapat surat kuasa yang demikian dapat dikategorikan sebagai surat kuasa yang tidak jelas, dan kuasa hukum/penerima kuasa telah melampaui kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa yakni mengajukan gugatan terhadap pihak yang tidak disebutkan dalam surat kuasa, berdasarkan hal-hal tersebut Majelis berpendapat eksepsi Tergugat I, Tergugat II serta Turut Tergugat II beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II dan Turut Tergugat II dikabulkan, maka eksepsi selain dan selanjutnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat II dikabulkan, maka Majelis tidak perlu dan tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan pokok perkara dan selanjutnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 136 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.295.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Senin, tanggal 21 Juli 2025, oleh kami, Fathul Mujib, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novita Riama, S.H., M.H. dan Raden Roro Endang Dwi Handayani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2025 dengan dihadiri oleh Eva Ruzana,

Halaman 44 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 563/Pdt.G/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novita Riama, S.H., M.H.

Fathul Mujib, S.H., M.H.

Raden Roro Endang Dwi Handayani, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Eva Ruzana, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran-----	Rp 30.000,00
- Biaya Proses-----	Rp 150.000,00
- Biaya Redaksi-----	Rp 10.000,00
- Biaya Materai-----	Rp 10.000,00
- Biaya PNPB Relaas----	Rp 20.000,00
- Biaya Panggilan Sidang--	Rp 1.000.000,00
- Biaya Sumpah-----	Rp. 75.000,00 +

J u m l a h -----Rp 1.295.000,00

(satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)